부동산 세법	매일학습문제	이 혁 교수	26년 3~4월 과정 5주차 26.04.04
박문각 평택학원		☎ 031) 691 - 1972	

1. 「지방세법」상 등록에 대한 등록면허세의 과세표준에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 임차권설정등기의 경우 임차보증금을 과세표준으로 한다

② 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 변경된 가액을 과세표준으로 할 경우에는 등기일 또는 등록일 현재의 법인장부 또는 결산서 등으로 증명되는 가액을 과세표준으로 한다.

③ 신고가액이 시가표준액보다 적은 경우에는 원칙적으로 시가표준액을 과세표준으로 한다.

④ 취득세 부과제척기간이 경과한 물건의 등기 또는 등록의 과세표준은 등록당시가액과 취득당시가액 중 높은 가액으로 한다

⑤ 채권금액으로 과세액을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.

2. 「지방세법」상 등록에 대한 등록면허세의 과세표준과 세율에 관한 설명으로 틀린 것은? (다만, 산출한 세액이 6천원 보다 적을 때에는 6천원으로 함)

① 소유권의 보존 등기 : 부동산 가액의 1천분의 8

② 지상권에 대한 저당권의 설정 등기 : 채권금액 1천분의 2

③ 상속으로 인한 소유권 이전 등기 : 부동산 가액의 1천분의 15

④ 임차권의 설정 등기 : 월 임대차금액의 1천분의 2

⑤ 가등기의 설정 등기 : 부동산가액 또는 채권금액의 1천분의 2

3.「지방세법」상 등록에 대한 등록면허세의 납세절차 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부동산 등기에 대한 등록에 대한 등록면허세의 납세지는 부동산 소재지이다.

② 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있어 등록면허세를 지방자치단체별로 부과할 수 없을 때에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

③ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 둘 이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

④ 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록을 하기 전까지 납부하였을 때에는 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 이 경우 무신고가산세액 100분의 50에 상당하는 금액을 감면한다.

⑤ 등기·등록관서의 장은 등기 또는 등록 후에 등록면허세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견한 경우에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

4. 재산세 과세대상에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 1동(棟)의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 경우에는 주거용으로 사용되는 부분만을 주택으로 본다.

② 1구(構)의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 경우에는 주거용으로 사용되는 면적이 전체의 100분의 50 이상인 경우에는 주택으로 본다.

③「건축법 시행령」 별표 1 제1호 다목에 따른 다가구주택은 1가구가 독립하여 구분 사용할 수 있도록 분리된 부분을 1구의 주택으로 본다. 이 경우 그 부속토지는 건물면적의 비율에 따라 각각 나눈 면적을 1구의 부속토지로 본다.
④ 재산세에서 "주택"이란 「주택법」에 따른 주택을 말한다. 이 경우 토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외한다.
⑤ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥면적의 10배(도시지역 안은 5배)에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다.

5. 지방세법상 재산세의 과세대상 토지를 분류한 것이다. 틀린 것은?
① 1990년 5월 31일 이전부터 종중이 소유하고 있는 임야 : 분리과세대상
② 여객자동차 운수사업법 에 따라 면허 또는 인가를 받은 자가 계속하여 사용하는 여객자동차터미널용 토지 : 분리과세대상
③ 읍·면지역에 소재하는 공장용 건축물의 부속토지로서 법령 소정의 공장입지 기준면적범위 안의 토지: 별도합산 과세대상
④ 건축법 등 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 할 건축물로서 허가 등을 받지 아니한 건축물의 부속토지 : 종합합산 과세대상
⑤ 건축물 (공장용 건축물 제외)의 시가표준액이 해당 부속토지의 시가표준액의 100분의 2에 미달하는 건축물의 부속토지 중 그 건축물의 바닥면적을 제외한 부속토지 : 종합합산과세대상

정답 및 해설
1 : ① 임차권설정등기의 경우 월임대차금액을 과세표준으로 한다
2 : ③ 상속으로 인한 소유권 이전 등기 : 부동산 가액의 1천분의 8
3 : ④ 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록을하기 전까지 납부하였을 때에는 신고불성실가산세를 부과하지 아니한다
4 : ⑤ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥 면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다. 도시지역 안과 밖의 구분없이 10배를 적용한다
5 : ③ 읍·면지역에 소재하는 공장용 건축물의 부속토지로서 법령 소정의 공장입지 기준면적범위 안의 토지: 분리과세대상